

ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 2-20 МЛН Т

КОМАНДА

Увольнение без конфликта

6 шагов, чтобы расстаться с сотрудником за 3 недели,
сохранив клиентов, команду и репутацию

ВНЕДРЕНИЕ

3-4 недели от решения до
последнего дня, 1 неделя на
ревизию доступов

УРОВЕНЬ
старт

ШАГОВ
6

BUSINESS SURGERY
bxclub.kz

Жанна, 39

digital-агентство: таргет, SMM и продакшн для брендов, TOO,
Алматы

У Жанны агентство на 18 человек в бизнес-центре на Аль-Фараби. 24 клиента на ежемесячном обслуживании, выручка 12 млн ₸, прибыль 2,1 млн ₸. Восемь месяцев она терпела аккаунт-менеджера Данияра. Он срывал сроки отчётов, забывал про согласования, клиенты жаловались. Жанна откладывала разговор: Данияр был в команде с первого года и вёл четыре крупных клиента на 2,6 млн ₸ в месяц.

В ноябре клиент-застройщик расторг договор из-за сорванного запуска рекламы. Жанна в тот же вечер написала Данияру в WhatsApp, что он уволен с завтрашнего дня. Через месяц двое его клиентов на 1,4 млн ₸ в месяц ушли к нему на фриланс: доступы к их рекламным кабинетам были только у него. Окончательный расчёт бухгалтер выплатил через две недели, Данияр пожаловался в трудовую инспекцию. Дизайнер, близкий друг Данияра, ушёл следом, а в Telegram-канале про маркетинг появился пост про «агентство, где увольняют по SMS».

ВЫРУЧКА

12 млн ₸/мес

ОТ РЕШЕНИЯ ДО
УВОЛЬНЕНИЯ

8 месяцев

ПОТЕРЯНО
КЛИЕНТОВ ПОСЛЕ
УХОДА2 на 1,4 млн ₸/
мес

УШЛИ СЛЕДОМ

1 сотрудник

История собирательная, цифры типичные для разборов Business Surgery.

Конфликт при увольнении рождается из трёх вещей: человек не ждал этого решения, у него нет понятного основания и денег на руках, а его клиенты и доступы остались только у него. Все три закрываются до разговора. К дню беседы у тебя есть зафиксированная история разговоров, выбранное с юристом основание, посчитанный расчёт и план передачи дел. Сама беседа длится 20 минут, а команда узнаёт новость от тебя в тот же день.

3 рабочих дня

срок окончательного расчёта с работником после увольнения по ст. 113 Трудового кодекса РК

1 месяц

минимальный срок предупреждения, когда работник уходит по своей инициативе (ст. 56 ТК РК)

20 минут

длится разговор об увольнении, если решение, основание и расчёт подготовлены заранее

КОГДА РАБОТАЕТ

Подходит для расставания с сотрудником, который не справляется или не подходит команде, когда ты принял решение и хочешь сохранить клиентов и репутацию. Гайд не заменяет юриста: нормы Трудового кодекса РК меняются, а каждый случай зависит от трудового договора, актов работодателя и документов. Перед любым увольнением по инициативе работодателя проверь порядок у юриста по трудовому праву.

СОДЕРЖАНИЕ

- 01 Реши заранее и зафиксируй разговоры
- 02 Выбери основание вместе с юристом
- 03 Посчитай выход и подготовь документы
- 04 Проведи разговор за 20 минут
- 05 Забери доступы и передай клиентов
- 06 Скажи команде и клиентам в тот же день
- Точка Б: что изменилось

Реши заранее и зафиксируй разговоры

Увольнение не должно быть сюрпризом ни для тебя, ни для сотрудника.

Решение уволить обычно созревает месяцами до самого увольнения. Используй это время. Проведи с человеком три разговора с интервалом 2-3 недели: что не так в цифрах, что должно измениться и к какому сроку, что будет, если не изменится. После каждого разговора отправь ему короткое письмо или сообщение с договорённостями.

Говори фактами из работы: сроки, отчёты, жалобы клиентов с датами. «Ты стал хуже работать» не факт. «В октябре 3 из 4 отчётов клиентам ушли позже 5-го числа, стоматологическая сеть дважды писала жалобу» факт. С фактами спорить сложно, с оценками легко.

Если после третьего разговора результата нет, решение принято. Тянуть дальше дороже: каждый месяц слабого сотрудника обходится тебе в его зарплату, нервы команды и риск потери клиентов.

СДЕЛАЙ

- ☐ Выпиши 3-5 конкретных фактов, которые не устраивают, с датами
- ☐ Проведи первый разговор и отправь письменное резюме договорённостей
- ☐ Назначь срок и цифру, к которым должно быть улучшение
- ☐ Через 2-3 недели проведи второй разговор с той же фиксацией
- ☐ После третьего разговора без результата принимай решение

КЕЙС · ЖАННА

С новым аккаунт-менеджером Айдаром, который не справлялся с тремя клиентами, Жанна провела три разговора за 7 недель. Договорённости отправляла в Telegram после каждой встречи. К третьему разговору Айдар сам признал, что не вытягивает клиентский сервис, и согласился расстаться по соглашению сторон. От предложения до последнего дня прошло 3 недели, без единой претензии с обеих сторон.

Выбери основание вместе с юристом

Основание определяет, какие документы нужны, какие сроки соблюдать и какие риски у тебя есть.

В Трудовом кодексе РК несколько оснований для расторжения трудового договора. Для малого бизнеса чаще всего подходят два: по соглашению сторон или по инициативе работника. Оба варианта проходят спокойнее остальных и реже всего доходят до спора. Увольнение по инициативе работодателя возможно только по основаниям, перечисленным в кодексе, и каждое требует своего порядка и документов.

По соглашению сторон (ст. 50) одна сторона письменно предлагает расторгнуть договор, вторая письменно отвечает в течение трёх рабочих дней. Дату увольнения и условия, например компенсацию, стороны определяют сами. По инициативе работника (ст. 56) человек предупреждает не менее чем за месяц, раньше можно с письменного согласия работодателя, а до истечения срока он вправе передумать.

Испытательный срок работает как основание, только если он прописан в трудовом договоре, а увольнение сопровождается письменным уведомлением с причинами. Детали по срокам и формулировкам уточни у юриста: ошибка в одном документе даёт сотруднику повод оспорить увольнение.

ОСНОВАНИЕ	ЧТО НУЖНО	РИСК СПОРА
По соглашению сторон	Письменное предложение, ответ в течение 3 рабочих дней, соглашение с датой и условиями	Низкий
По инициативе работника	Заявление, предупреждение за 1 месяц или раньше по согласию работодателя	Низкий, если заявление написано добровольно
Отрицательный результат испытательного срока	Испытательный срок в трудовом договоре, письменное уведомление с причинами	Средний, зависит от документов
Другие основания по инициативе работодателя	Строгий порядок по ТК РК и подтверждающие документы	Высокий без юриста

КЕЙС · ЖАННА

В истории с Данияром Жанна ничего не оформила: сообщение в WhatsApp, приказ задним числом, расчёт через две недели. Юрист, к которому она обратилась после жалобы, обошёлся ей в 250 000 ₸. С тех пор каждое расставание она начинает с 30-минутной консультации за 25 000 ₸ и почти всегда выбирает соглашение сторон.

Посчитай выход и подготовь документы

Деньги и бумаги должны лежать на столе к началу разговора.

Посчитай с бухгалтером всё, что сотруднику причитается: зарплата по дате увольнения и компенсация за неиспользованный отпуск. Всё это нужно выплатить в срок окончательного расчёта: по ст. 113 ТК РК не позднее трёх рабочих дней после прекращения договора.

Предупреди бухгалтера заранее, чтобы деньги были на счету.

При соглашении сторон можно предложить компенсацию сверх обязательных выплат: например, один оклад. Это стоит денег, но покупает спокойный уход, передачу дел и отсутствие споров. Сравни с тем, что ты теряешь при конфликте: клиенты, время юриста, репутация.

Подготовь пакет: проект соглашения о расторжении, расчёт выплат, список дел и доступов для передачи, дату последнего рабочего дня. Порядок оформления, включая внесение сведений в единую систему учёта трудовых договоров, уточни у бухгалтера или юриста.

ФОРМУЛА

Цена конфликтного ухода = Потерянная выручка от ушедших клиентов × 6 мес + Юрист + Замена ушедших следом. Цена спокойного ухода = Обязательные выплаты + Компенсация по соглашению.

СДЕЛАЙ

- ☐ Посчитай зарплату по дате увольнения и компенсацию за отпуск
- ☐ Реши, предлагаешь ли компенсацию сверх обязательных выплат
- ☐ Подготовь проект соглашения или уведомления с юристом
- ☐ Попроси бухгалтера держать сумму расчёта на счету к дате увольнения
- ☐ Составь список дел, клиентов и доступов, которые нужно передать

КЕЙС · ЖАННА

Уход Данияра Жанна позже пересчитала: 1,4 млн ₸ в месяц от двух клиентов за полгода унесли 8,4 млн ₸ выручки, плюс 250 000 ₸ юристу и 600 000 ₸ на поиск нового дизайнера. Спокойный уход с компенсацией в один оклад 450 000 ₸ стоил бы в 20 раз меньше.

04

ШАГ 4 ИЗ 6

Проведи разговор за 20 минут

Сообщи решение в первые две минуты, остальное время обсуждай условия.

Разговор только лично, в отдельной комнате, в начале недели и в первой половине дня. Не в пятницу вечером и не в переписке. Рядом может быть второй человек, руководитель отдела или HR, но не коллеги сотрудника.

Первой фразой называешь решение. Длинное вступление про «сложную ситуацию» человек слушает 10 минут в напряжении, а потом злится. Объясни причину одним-двумя фактами из прошлых разговоров. Не спорь о прошлом: решение уже принято, обсуждается только как вы расстанётесь.

Дальше предложи условия: основание, дату, деньги, порядок передачи дел, что ты скажешь команде и клиентам. Дай человеку время подумать над предложением о соглашении сторон: закон и так даёт три рабочих дня на ответ.

МИНУТЫ ЧТО ГОВОРИШЬ ПРИМЕР

0-2	Решение	«Еркан, мы решили расстаться. Хочу обсудить, как сделать это спокойно для тебя и для клиентов»
2-5	Причина фактами	«С августа мы трижды говорили о цене заявки у твоих клиентов, она так и держится выше договорённой на 40%»
5-12	Условия	«Предлагаю соглашение сторон, последний день 14-е, расчёт плюс один оклад компенсации»
12-17	Передача дел	«Две недели передаёшь клиентов Асель, я подключаюсь к каждой встрече»
17-20	Что скажем команде	«Скажу команде сегодня, что ты уходишь по соглашению. Без подробностей»

«Главная ошибка владельцев на таких разговорах: они 15 минут ходят вокруг да около, а потом в конце извиняются за решение. Человек уходит с ощущением, что решение можно было отбить.»

Рустам, сооснователь BS

КЕЙС · ЖАННА

Через год Жанне пришлось расстаться с таргетологом Ерканом. Разговор занял 18 минут в переговорной в понедельник в 10:00. Еркан попросил день подумать и на следующее утро подписал соглашение: последний день через 2 недели, компенсация 380 000 ₺, рекомендательное письмо.

Забери доступы и передай клиентов

Всё, что принадлежит компании, должно быть у компании до разговора.

Главный риск в услугах: клиенты и доступы, которые живут только у сотрудника. Рекламные кабинеты в Meta Business Suite, TikTok Ads, Google Ads, папки в Google Drive, проекты в Figma, чаты с клиентами в WhatsApp и Telegram. Если владелец кабинета сотрудник, ты не управляешь ни клиентом, ни его рекламой.

Сделай это правилом для всех, не только для того, с кем расстаёшься: все кабинеты оформлены на бизнес-аккаунт компании, у тебя права администратора, ты состоишь в каждом клиентском чате, пароли в общем менеджере паролей вроде 1Password или Bitwarden. Тогда день увольнения не превращается в аварию.

Передачу клиентов делай вместе: уходящий сотрудник и новый ответственный проводят по одной встрече с каждым клиентом, ты присутствуешь. Клиент видит, что его не бросили, и слышит от компании, кто теперь отвечает.

СДЕЛАЙ

- ☐ Проверь, что все рекламные кабинеты принадлежат бизнес-аккаунту компании
- ☐ Добавь себя во все клиентские чаты и почтовые рассылки
- ☐ Собери пароли в общий менеджер паролей с доступом у тебя
- ☐ Составь список клиентов с новым ответственным по каждому
- ☐ Отключи доступы в последний рабочий день, по списку, в один час

КЕЙС · ЖАННА

После истории с Данияром Жанна за неделю провела ревизию: 31 рекламный кабинет, 9 из них были на личных аккаунтах сотрудников. Все переоформили на бизнес-менеджер агентства. Когда уходил Еркэн, его 5 клиентов были переданы за 6 встреч, ни один не ушёл.

06

Скажи команде и клиентам в тот же день

Если команда не услышит новость от тебя, она услышит слухи.

В тот же день после разговора собери команду или напиши в общий чат. Три предложения: кто уходит, с какой даты, кто подхватывает его задачи. Никаких причин и оценок человека. Сотрудники смотрят, как ты обходишься с уходящим, и думают, как обойдётся с ними.

Клиентам уходящего сотрудника напиши лично ты, в течение суток. Кто теперь их ведёт, когда встреча для передачи, что в работе ничего не изменится. Позвони крупным клиентам голосом.

Через неделю после ухода проведи короткие встречи один на один с теми, кто был близок к ушедшему. Спроси, что они думают и что их беспокоит. Именно в эту неделю люди решают, уходить ли следом.

СДЕЛАЙ

- ☐ Напиши команде в день разговора: кто, когда, кто подхватывает
- ☐ Напиши лично каждому клиенту уходящего сотрудника в течение суток
- ☐ Позвони крупным клиентам голосом
- ☐ Через неделю проведи встречи один на один с близкими коллегами ушедшего
- ☐ Через месяц спроси новых ответственных, не просели ли клиенты

КЕЙС · ЖАННА

После разговора с Еркано́м Жанна написала в чат команды: «Еркан уходит 14-го по соглашению сторон. Его клиентов с понедельника ведёт Асель, Еркан помогает с передачей». Через неделю она поговорила один на один с тремя ребятами из его отдела. Никто из них не ушёл. Через полгода Еркан сам порекомендовал агентству своего нового работодателя как клиента.

ПОКАЗАТЕЛЬ	ДО	ПОСЛЕ	ИЗМЕНЕНИЕ
От решения до последнего дня	8 месяцев	3 недели	в 10 раз быстрее
Потеряно клиентов при уходе сотрудника	2 на 1,4 млн ₴/мес	0	-1,4 млн ₴/мес
Ушли следом	1	0	-1
Жалобы и споры	1	0	-1
Кабинетов на личных аккаунтах	9 из 31	0	-9

«Я думала, что увольнять жёстко значит быстро. Быстро и спокойно получается, только если всё готово заранее: разговоры записаны, деньги посчитаны, доступы мои.»

Жанна, digital-агентство: таргет, SMM и продакшн для брендов, TOO

ТРИ ГЛАВНЫХ ВЫВОДА

- 1 Три разговора с письменной фиксацией дают сотруднику шанс исправиться, а тебе факты и документы для разговора с юристом.
- 2 Основание, документы и расчёт выбирай с юристом до беседы, деньги выплачивай в срок по ТК РК.
- 3 Рекламные кабинеты, пароли и клиентские чаты оформляй на компанию с первого дня работы сотрудника.

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

Внедрить это в твоём бизнесе

Гайд показывает путь. На разборе Рустам Кабден и Береке Ерниязов смотрят твои цифры и собирают план на 10 дней: что делать первым, что отложить, где сейчас теряются деньги. Час работы, 30 000 ₸.

700+

РАЗБОРОВ

×3

СРЕДНИЙ РОСТ ПРИБЫЛИ РЕЗИДЕНТОВ

10

ДНЕЙ НА ЦИКЛ



Записаться на диагностику

Наведи камеру на код или открой t.me/bsurgery_bot

Ещё 98 гайдов в приложении BS · bxclub.kz